

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5533/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก ราช บริการ กับ

พวก

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ป.รัชฎากร มาตรา 8, มาตรา 22, มาตรา 30 (2)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

การที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อผู้ให้ถ้อยคำเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 หรือไม่ เป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 17 ซึ่งให้อำนาจศาลวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้แล้วคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางจึงชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า การส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่โจทก์ที่ 1 ไม่ชอบเพราะมิได้ส่งไปยังสำนักงานของโจทก์ที่ 1 ที่แท้จริง จึงแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการส่งใหม่ให้ถูกต้องโดยจำนวนภาษีและเงินเพิ่มยังคงเดิมแต่โจทก์ที่ 1 กลับได้รับประโยชน์นำส่งเงินไปชำระช้าลงกว่าเดิม ทั้งต่อมาอธิบดีกรมสรรพากรก็มีหนังสือแจ้งการยกเลิกใบแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับที่มีการส่งไม่ชอบแล้ว จึงมิใช่การประเมินให้เสียภาษีซ้ำซ้อนกัน การประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่จึงชอบแล้ว การที่โจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินภาษีเงินได้

นิติบุคคลซึ่งเป็นหนี้ส่วนประธานอันเป็นฐานคำนวณเงินเพิ่มต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ไว้แล้ว ย่อมอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ต่อศาลสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวและขอให้ศาลงดหรือลดเงินเพิ่ม
อันเป็นหนี้ส่วนอุปกรณ์ได้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้โจทก์ที่ 1 นำภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มไปชำระโดยอ้างว่าโจทก์ที่
1 มีรายได้จากการขายน้ำมันเพิ่มขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 และ 2524
การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ หลังจากที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้มี
หนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว จำเลยได้ยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์ที่ 2
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ที่ 1 เป็นที่ดินมีโฉนด 2 แปลง พร้อมสิทธิการเช่า
โทรศัพท์ ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยตามหนังสือ
แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้จำเลยเลิกยึดหรืออายัดทรัพย์สินของโจทก์ที่ 2 ทั้งหมด หากศาลเห็นด้วยกับการ
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวก็ขอให้ศาลพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มให้แก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตลอดจนคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ส่ง
เอกสารไปตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อ(ผู้ให้ถ้อยคำ) ในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อ

ของโจทก์ที่ 2 หรือไม่

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 บัญญัติว่า "ให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น" กระบวนพิจารณาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 และในข้อกำหนดของศาลภาษีอากรแต่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีนี้ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "กระบวนพิจารณาในศาลภาษีอากรให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และข้อกำหนดตามมาตรา 20 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม" ดังนั้นเมื่อศาลภาษีอากรกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อผู้ให้ถ้อยคำในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 หรือไม่ ย่อมเป็นการที่ศาลภาษีอากรกลางใช้อำนาจตามบทกฎหมายดังกล่าววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้แล้วนั่นเอง คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อโจทก์ที่ 1 มีหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าการส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่โจทก์ที่ 1 ไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 8 เพราะมิได้ส่งยังสำนักงานของโจทก์ที่ 1 ที่แท้จริง เนื่องจากโจทก์ที่ 1 ได้ย้ายสำนักงานไปยัง ณ ที่แห่งใหม่แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นด้วยกับโจทก์

ที่ 1 จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่งให้แก่โจทก์ที่ 1 ใหม่ให้ถูกต้อง การที่เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการมีหนังสือแจ้ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส่งให้แก่โจทก์ที่ 1 ใหม่ด้วยวิธีส่งแก่โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ชำระ
บัญชีของโจทก์ที่ 1 แทน โดยจำนวนค่าภาษีและเงินเพิ่มยังคงเดิม แต่โจทก์ที่ 1
กลับได้รับประโยชน์ในการที่จะต้องนำเงินไปชำระช้าลงกว่าเดิม ฉะนั้น การแจ้งการ
ประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่จึงเป็นเพียงการแก้ไขการส่ง
หนังสือแจ้งการประเมินเสียใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้น มิใช่การประเมินให้โจทก์ที่ 1 เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 และปี 2524 ซ้ำซ้อนกันสอง
ครั้งเพราะต่อมาอธิบดีกรมสรรพากรก็ได้มีหนังสือแจ้งแก่โจทก์ที่ 1 ว่าได้มีคำสั่ง
ยกเลิกใบแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับแรกแล้ว ซึ่งโจทก์ที่ 1 ก็อุทธรณ์คัดค้านการ
ประเมินได้เช่นเดิม และเมื่อโจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินตามหนังสือแจ้ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 แต่เพียงว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือ
แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับใหม่ถูกต้องแล้วให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ผลก็คือ
โจทก์ที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 เพียง 1,222,701 บาท หากได้วินิจฉัยให้
โจทก์ที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้จำเลยตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับแรก
รวมเป็นเงินถึง 2,445,402 บาท ไม่ กรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายใดบัญญัติห้ามมิให้
เจ้าพนักงานประเมินกระทำเช่นนั้น การประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ฉบับใหม่จึงชอบแล้ว เทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5243/2531 คดีระหว่าง ห้างหุ้น
ส่วนจำกัดระยองยางพารา โจทก์ นายฉลอง วงษา กับพวก จำเลย

โจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2523 และปี 2524 ซึ่งเป็นหนี้ส่วนประฐานอันเป็นฐานในการคำนวณเงินเพิ่ม
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้แล้ว ย่อมอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาล สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลรายการดังกล่าวและ

ขอให้ศาลงดหรือลดเงินเพิ่มอันเป็นหนี้ส่วนอุปกรณ์ของภาษีเงินได้นิติบุคคลรายการดังกล่าวได้ด้วย ส่วนปัญหาที่ว่ามิเหตุอันควรงดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ที่ 1 หรือไม่นั้นเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังมาได้ความว่า โจทก์ที่ 1 จงใจหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องโดยบันทึกยอดรายได้จากการขายน้ำมันต่ำไปกว่าที่ได้ขายไปจริง และบันทึกต้นทุนสินค้าสูงกว่าราคาที่โจทก์ที่ 1 ชื้อมา จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มให้

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>